

KI-Tutor einführen.

Von der ersten Idee
zum sicheren Start.

Was Bildungsanbieter vor dem Start klären.
DSGVO. EU AI Act. Mitbestimmung. Anbieterauswahl.

**36**

Checkpunkte

15

Anbieterfragen

04

Vorlagen

01 / BEVOR SIE LOSLEGEN

So nutzen Sie dieses Handbuch.

KI-Projekte in der Bildung scheitern selten an der Technik. Sie stocken, wenn Datenschutz, Betriebsrat oder Einkauf kurz vor dem Start Fragen stellen, die niemand vorbereitet hat. Dieses Handbuch bündelt diese Fragen: mit Antworten, Rechtsgrundlagen und Vorlagen.

01	02
Nicht alles auf einmal	Teilen Sie kapitelweise
Jedes Kapitel steht für sich. Starten Sie mit Kapitel 1 (Rollen), dort entstehen die meisten Missverständnisse. Die Pflichtpunkte sind markiert.	Jedes Kapitel nennt, wer sich darum kümmert. Leiten Sie das Handbuch weiter und verweisen Sie auf das passende Kapitel.
03	04
Abhaken auf Papier oder online	Fragen? Fragen Sie den Assistenten
Drucken Sie die Checkliste aus oder haken Sie online ab. Dort bleibt Ihr Stand gespeichert und lässt sich per Link teilen.	Zu diesem Handbuch gibt es einen KI-Assistenten, der Ihre Fragen jederzeit beantwortet, mit Verweis auf die Fundstelle.

IHR WEG DURCH DAS HANDBUCH

Orientierung & Rollen	03
Wer braucht was? Wer ist wofür verantwortlich?	
Die Checkliste in 6 Kapiteln	04
36 Punkte für Auswahl, Einführung und Betrieb.	
10 Irrtümer, richtiggestellt	17
Typische Einwände im Auswahlprozess.	
15 Fragen an jeden Anbieter	20
Vergleich mit Platz für schriftliche Antworten.	
4 Vorlagen	22
Direkt ausfüllen und im Projekt verwenden.	
Ihr KI-Assistent	26
Weiterführende Antworten und Demo.	

ORIENTIERUNG

Die richtigen Fragen. Die richtigen Menschen.

Wer im Projekt was braucht und welche Fristen die Vorlage nennt.

Projektleitung / Innovation

Alle, Start mit 1 und 6

Rollen-Steckbrief

Datenschutzbeauftragte

1 Rollen, 2 Datenschutz

Fragen 1-7 an den Anbieter

Betriebsrat / HR

4 Mitbestimmung

Eckpunkte Betriebsvereinbarung

Einkauf / IT

5 Anbieter & Features

15 Fragen an jeden Anbieter

Lehrende / Admins

3 AI Act, 6 Start

Schulungsnachweis, Transparenzhinweis

DIE FRISTEN IM ÜBERBLICK

02.02.2025**KI-Kompetenz & Verbote**

Beteiligte schulen (Art. 4). Emotionserkennung in der Bildung verboten (Art. 5).

02.08.2026**KI-Kennzeichnung**

Lernende müssen erkennen, dass sie mit einer KI sprechen (Art. 50).

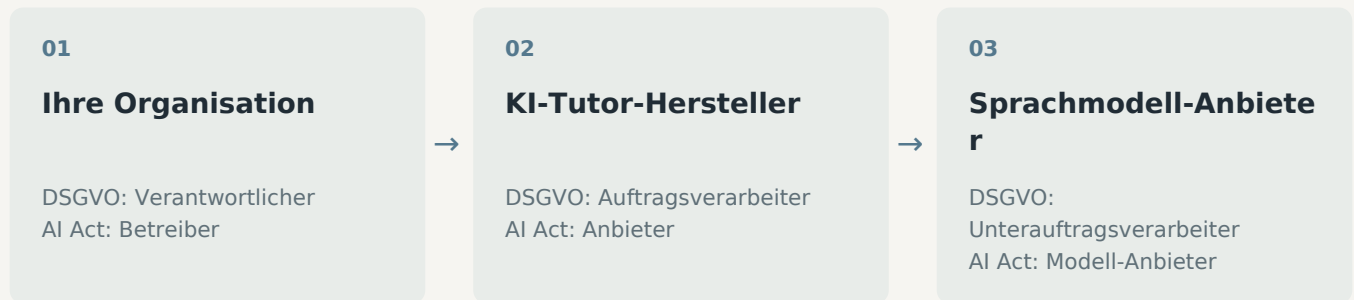
02.12.2027**Hochrisiko-Regeln**

Nur wenn KI bewertet, zulässt, einstuft oder Prüfungen überwacht.

02 / CHECKLISTE · KAPITEL 1

Rollen klären.

Bevor es um Paragraphen geht: Wer ist wofür verantwortlich? Die meisten Missverständnisse in KI-Projekten entstehen hier.



ZUSTÄNDIG: PROJEKTLÉITUNG

PFLICHT

☐ **Festhalten: Sie sind datenschutzrechtlich Verantwortlicher**

Sie entscheiden, wofür der Tutor eingesetzt wird und welche Daten fließen – auch wenn er beim Anbieter läuft. Der Anbieter ist in der Regel Ihr Auftragsverarbeiter, der Sprachmodell-Anbieter dahinter sein Unterauftragsverarbeiter.

So geht's: Eine Zeile ins Verarbeitungsverzeichnis: „Wir = Verantwortlicher, [Anbieter] = Auftragsverarbeiter, [Modell-Anbieter] = Unterauftragsverarbeiter.“ Vorlage „Rollen- Steckbrief“ im Fahrplan.

Art. 4 Nr. 7 und 8, Art. 28 DSGVO

PFLICHT

☐ **Ausschließen, dass der Anbieter Daten für eigene Zwecke nutzt**

Nutzt ein Anbieter Chatverläufe für eigene Zwecke (Produktverbesserung, Training, Marketing), ist er insoweit kein reiner Auftragsverarbeiter mehr. Dann reicht ein AVV nicht und Sie brauchen eine eigene Rechtsgrundlage für die Weitergabe.

So geht's: Im AVV muss stehen: Verarbeitung nur auf Ihre Weisung, keine Nutzung für eigene Zwecke des Anbieters.

Art. 28 Abs. 3 und 10, Art. 26 DSGVO

KAPITEL 1 / ROLLEN

Verantwortung schriftlich festhalten.

Vom Hersteller bis zur Ansprechperson in Ihrer Organisation.

PFLICHT

☐ **Ihre Rolle nach AI Act bestimmen: in der Regel Betreiber, nicht Anbieter**

„Anbieter“ ist, wer ein KI-System entwickelt oder entwickeln lässt und es unter eigenem Namen in Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt. Wer ein fertiges System eines Herstellers für die eigene Lehre nutzt, ist „Betreiber“ – mit deutlich weniger Pflichten.

So geht's: Notieren: Hersteller = Anbieter (Name), wir = Betreiber, Zweck = Lernbegleitung in [Kurs/Bereich]. Neu bewerten, falls Sie selbst entwickeln oder den Zweck stark ändern.

Art. 3 Nr. 3, 4, 9, 11 KI-Verordnung

☐ **Klären, wer welche Pflicht erfüllt, wenn der Tutor unter Ihrer Marke läuft**

Einen Tutor unter eigenem Namen anzubieten (z. B. „Lernbuddy der XY-Akademie“) ist üblich. Zum Anbieter mit vollen Pflichten würden Sie nach Art. 25 nur bei Hochrisiko-Systemen. Bei einem Lern-Tutor geht es vor allem um die KI-Kennzeichnung, die der Hersteller technisch mitliefert.

So geht's: Schriftlich festhalten: Hersteller liefert Kennzeichnung, Dokumentation und Updates; Sie konfigurieren und betreiben.

Art. 25, Art. 50 KI-Verordnung

☐ **Verantwortliche Personen benennen: fachlich, technisch, Datenschutz**

Bei einer Fehlantwort, einer Auskunftsanfrage oder einer Frage des Betriebsrats muss klar sein, wer entscheidet. Fehlt das, bleiben Projekte genau hier hängen.

So geht's: Eine Person je Rolle im Projektsteckbrief, plus Vertretung.

Gute Praxis; Art. 24 DSGVO

KAPITEL 2 / DSGVO

Datenschutz beginnt beim Vertrag.

Was Sie mit dem Anbieter regeln, bevor die ersten Lernenden chatten.

ZUSTÄNDIG: Datenschutz

PFLICHT

**Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) mit dem Anbieter abschließen**

Ohne AVV ist die Verarbeitung von Lernenden-Daten durch den Anbieter nicht zulässig. Seriöse Anbieter haben einen fertigen AVV inklusive technischer und organisatorischer Maßnahmen (TOMs).

So geht's: AVV und TOMs schon in der Auswahlphase anfordern – nicht erst nach Vertragsunterschrift.

Art. 28 DSGVO

PFLICHT

**Unterauftragsverarbeiter kennen – inklusive Sprachmodell und Standort**

Hosting in Deutschland sagt nichts darüber, wo das Sprachmodell rechnet. Oft ist ein großer Modell-Anbieter eingebunden, der ebenfalls im AVV gelistet sein muss.

So geht's: Liste mit Namen und Region verlangen. Bevorzugt: Sprachmodell in einer EU-Region (z. B. EU-Rechenzentren großer Cloud-Anbieter oder europäische Modelle).

Art. 28 Abs. 2 und 4 DSGVO

PFLICHT

**Drittlandübermittlung absichern, falls US-Dienste beteiligt sind**

US-Dienste sind nicht per se verboten. Übermittlungen sind zulässig, wenn der Empfänger nach dem EU-US Data Privacy Framework zertifiziert ist oder Standardvertragsklauseln samt Risikoprüfung vorliegen.

So geht's: Zertifizierung auf [dataprivacyframework.gov](https://www.dataprivacyframework.gov) prüfen. Sonst Standardvertragsklauseln und Transfer Impact Assessment vom Anbieter anfordern.

Art. 44 ff., Art. 45, Art. 46 DSGVO

KAPITEL 2 / DSGVO

Daten nutzen. Zwecke begrenzen.

Training, Rechtsgrundlage und Information der Lernenden.

PFLICHT

☐ **Schriftlich ausschließen, dass mit Ihren Daten Modelle trainiert werden**

Bei API- und Enterprise-Verträgen großer Modell-Anbieter ist Training mit Kundendaten standardmäßig ausgeschlossen – anders als bei kostenlosen Consumer-Apps. Entscheidend ist, was im Vertrag steht.

So geht's: Im AVV bestätigen lassen: kein Training, kein Fine-Tuning mit Ihren Daten. Außerdem fragen, wie lange Eingaben zur Missbrauchserkennung gespeichert werden.

Art. 5 Abs. 1 b, Art. 28 Abs. 3 DSGVO

PFLICHT

☐ **Rechtsgrundlage festlegen – meist ohne Einwilligung**

Ist der Tutor Teil Ihres Kursangebots, reicht in der Regel die Vertragserfüllung oder ein berechtigtes Interesse. Eine Einwilligung jedes Lernenden ist selten nötig – und bei Beschäftigten wegen der Freiwilligkeit sogar heikel.

So geht's: Rechtsgrundlage mit Ihrem Datenschutz festlegen und im Verarbeitungsverzeichnis notieren. Für Beschäftigte: Betriebsvereinbarung als Grundlage nutzen.

Art. 6 Abs. 1 b und f, Art. 7, Art. 88 DSGVO; § 26 BDSG

PFLICHT

☐ **Datenschutzhinweise für Lernende ergänzen**

Lernende müssen vor der Nutzung erfahren, welche Daten der Tutor verarbeitet, wer beteiligt ist und wie lange gespeichert wird.

So geht's: Abschnitt „KI-Tutor“ in die Datenschutzerklärung der Lernplattform, im Chatfenster verlinkt.

Art. 13 DSGVO

KAPITEL 2 / DSGVO

Weniger Daten. Klare Fristen.

Prüfen, dokumentieren und datensparsam konfigurieren.

☐ **Datenschutz-Folgenabschätzung prüfen und dokumentieren**

Die Liste der deutschen Aufsichtsbehörden nennt den KI-Einsatz zur Steuerung der Interaktion mit Betroffenen als typischen DSFA-Fall. Für einen Tutor-Chat sollten Sie die Frage deshalb bewusst prüfen und das Ergebnis dokumentieren.

So geht's: Mit dem Datenschutzbeauftragten klären. Ein guter Anbieter liefert Bausteine (Datenflüsse, TOMs, Risiken) dafür mit.

Art. 35 DSGVO; DSK-Liste nach Art. 35 Abs. 4

☐ **Löschfristen für Chatverläufe festlegen**

Chatverläufe sind personenbezogen und sollten nicht unbegrenzt liegen bleiben.

So geht's: Frist definieren (z. B. Kursende + 90 Tage) und prüfen, ob der Anbieter automatisch löscht.

Art. 5 Abs. 1 e, Art. 17 DSGVO

☐ **Datensparsam konfigurieren: keine Klarnamen an das Sprachmodell**

Der Tutor braucht für gute Antworten den Kursinhalt, nicht den Namen der Lernenden. Je weniger Personenbezug das Modell sieht, desto kleiner das Risiko.

So geht's: Pseudonyme IDs statt Namen; im Chat darauf hinweisen, keine sensiblen Daten einzugeben.

Art. 25 DSGVO

☐ **Verarbeitungsverzeichnis um den KI-Tutor ergänzen**

Der Tutor ist eine neue Verarbeitungstätigkeit – inklusive Zweck, Datenkategorien, Empfängern und Fristen.

So geht's: Die Angaben aus den Punkten zu Rollen, Unterauftragsverarbeitern, Rechtsgrundlage und Löschfristen übernehmen – dann ist der Eintrag schnell fertig.

Art. 30 DSGVO

KAPITEL 3 / KI-VERORDNUNG

EU AI Act: Die Grenzen kennen.

Für einen Lern-Tutor überschaubar, wenn Sie wissen, wo die Grenzen liegen.

ZUSTÄNDIG: Projektleitung

PFLICHT

☐ **Einstufung festhalten: kein Hochrisiko, solange der Tutor nicht bewertet**

Hochrisiko sind im Bildungsbereich nur Systeme für Zulassung, Bewertung von Lernergebnissen (auch wenn diese den Lernweg steuern), Einstufung des Bildungsniveaus und Prüfungsaufsicht. Ein Tutor, der Fragen zum Kursstoff beantwortet, fällt nicht darunter. Für Hochrisiko-Systeme gelten die Pflichten ab 2. Dezember 2027.

So geht's: Einsatzzweck und Begründung in zwei Sätzen dokumentieren. Bewertungsfunktionen bewusst nicht einsetzen – oder mehr Vorlauf einplanen.

Art. 6, Anhang III Nr. 3 KI-Verordnung

PFLICHT

☐ **Verbotene Praktiken ausschließen - vor allem Emotionserkennung**

Emotionserkennung in Bildungseinrichtungen ist seit 2. Februar 2025 verboten (Ausnahmen nur aus medizinischen oder Sicherheitsgründen). Manche Tools werben mit „Stimmungs-“ oder „Motivationsanalyse“.

So geht's: Beim Anbieter schriftlich bestätigen lassen, dass keine Emotions- oder Stimmungserkennung aktiv ist.

Art. 5 Abs. 1 f KI-Verordnung

Einsatzzweck dokumentieren

Lernbegleitung, Bewertung, Zulassung, Einstufung und Prüfungsaufsicht sind unterschiedliche Einsatzzwecke. Halten Sie fest, welche Funktionen Sie tatsächlich aktivieren.

KAPITEL 3 / KI-VERORDNUNG

KI sichtbar machen. Kompetenz aufbauen.

Transparenz im Chat und eine dokumentierte Einweisung.

PFLICHT

☐ KI-Kennzeichnung im Chat sicherstellen

Seit 2. August 2026 müssen Menschen erkennen können, dass sie mit einer KI interagieren. Technisch ist das Aufgabe des Herstellers – aber Sie sollten prüfen, dass es in Ihrer Konfiguration sichtbar ist.

So geht's: Kurzer Hinweis im Chatfenster (Vorlage im Fahrplan) plus Kennzeichnung der Antworten.

Art. 50 Abs. 1 KI-Verordnung

PFLICHT

☐ KI-Kompetenz der Beteiligten fördern und dokumentieren

Wer KI einsetzt, muss die KI-Kompetenz der Beteiligten fördern – Lehrende, Betreuende, Admins. Ein Zertifikat ist nicht vorgeschrieben; eine kurze, dokumentierte Einweisung reicht für den Anfang.

So geht's: 45-Minuten-Einweisung: Funktionsweise, Grenzen, Datenschutz, Umgang mit Fehlern. Nachweis mit Vorlage aus dem Fahrplan.

Art. 4 KI-Verordnung (seit 02.02.2025, nach Digital Omnibus)

01

Erklären

Funktionsweise und Grenzen



02

Einweisen

Datenschutz und Fehler melden



03

Dokumentieren

Nachweis und
Ansprechpersonen

KAPITEL 4 / BETRVG

Mitbestimmung früh einplanen.

Relevant, wenn eigene Beschäftigte mit dem Tutor lernen, etwa in einer Corporate Academy.

ZUSTÄNDIG: Betriebsrat · HR

PFLICHT

☐ Betriebsrat in der Planungsphase informieren

Ein KI-Tutor erfasst Nutzungsdaten. Schon die objektive Eignung zur Leistungs- oder Verhaltenskontrolle löst die Mitbestimmung aus – ob Sie die Daten auswerten wollen, spielt keine Rolle.

So geht's: Vor der Anbieterentscheidung informieren, nicht erst vor dem Livegang. Das spart Monate.

§ 87 Abs. 1 Nr. 6, § 90 BetrVG

PFLICHT

☐ Betriebsvereinbarung oder Regelungsabrede vorbereiten

Eine Vereinbarung schafft Klarheit für beide Seiten und kann zugleich Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sein.

So geht's: Mit den Eckpunkten aus dem Fahrplan starten: Zweck, keine Leistungskontrolle, Auswertungen nur aggregiert.

§ 77, § 87 BetrVG; Art. 88 DSGVO



KAPITEL 4 / BETRVG

Akzeptanz braucht klare Grenzen.

Auswertungen und externe Expertise vor dem Start klären.

☐ **Auswertungen nur aggregiert ermöglichen**

Sobald Vorgesetzte sehen könnten, wer was gefragt hat, wird es schwierig – rechtlich und für die Akzeptanz.

So geht's: Beim Anbieter prüfen: Statistiken erst ab einer Mindestgruppe (z. B. 5 Personen), keine Einzelauswertung.

§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG; Art. 25 DSGVO

☐ **Sachverständigen für den Betriebsrat einplanen**

Muss der Betriebsrat eine KI-Einführung beurteilen, gilt die Hinzuziehung eines Sachverständigen als erforderlich. Wer das einplant, vermeidet Verzögerungen.

So geht's: Budget und Zeit dafür im Projektplan reservieren; der Anbieter sollte Unterlagen für den Sachverständigen liefern.

§ 80 Abs. 3 BetrVG

Vorlage für die gemeinsame Abstimmung

Die acht Eckpunkte für eine Betriebsvereinbarung finden Sie auf Seite 25. Sie bieten einen Ausgangspunkt für die Gespräche mit dem Betriebsrat.

KAPITEL 5 / ANBIETER & FEATURES

Gute Antworten brauchen Kontext.

Was ein KI-Tutor können sollte, damit er rechtlich sauber ist und didaktisch funktioniert.

ZUSTÄNDIG: Einkauf · IT · Didaktik

PFLICHT



Antworten nur aus Ihren Kursinhalten – mit Quellenangabe

Ein Tutor, der frei aus dem Allgemeinwissen des Modells antwortet, erfindet im Zweifel Fakten. Quellenbezug macht Antworten überprüfbar und schützt Sie vor falschen Lerninhalten.

So geht's: In der Demo eine Frage stellen, die nicht im Kurs steht. Ein guter Tutor sagt dann, dass er es nicht weiß.

Qualität und Haftung



Didaktik einstellbar: erklärt statt vorsagt

Ein Tutor, der Übungsaufgaben einfach löst, untergräbt den Lernerfolg. Gute Systeme lassen sich so einstellen, dass sie Hinweise geben, nachfragen und zum Nachdenken anregen.

So geht's: Fragen: Kann ich Tonalität, Antwortlänge und „keine Lösungen vorsagen“ pro Kurs festlegen?

Didaktik



Grenzen setzen: Themen außerhalb des Kurses werden abgelehnt

Lernende testen Grenzen. Ein Tutor, der auf Anfrage Hausarbeiten schreibt oder politische Debatten führt, wird schnell zum Reputationsrisiko.

So geht's: In der Demo drei Fangfragen stellen (fachfremd, Prüfungslösung, Provokation).

Qualität und Reputation



Nahtlos im LMS: Plugin, Single Sign-on, Kurskontext

Muss sich niemand separat anmelden, fließen weniger Daten an zusätzliche Stellen – und die Nutzung ist deutlich höher.

So geht's: Fragen: Gibt es ein natives Plugin für Moodle oder ILIAS? Kennt der Tutor den Kurs, in dem er geöffnet wird?

Akzeptanz; Art. 25 DSGVO

KAPITEL 5 / ANBIETER & FEATURES

Qualität sichern. Wechsel ermöglichen.

Feedback, Sicherheit, Barrierefreiheit und ein geregeltes Vertragsende.

☐ **Qualität messbar: Feedback auf Antworten und Auswertung ohne Personenbezug**

Sie müssen wissen, wo der Tutor gut ist und wo Inhalte fehlen – ohne einzelne Lernende zu überwachen.

So geht's: Fragen: Können Lernende Antworten bewerten oder melden? Gibt es Themen-Statistiken, aggregiert?

Qualität; § 87 BetrVG

☐ **Exit-Strategie: Export und Löschung bei Vertragsende**

Sie bleiben Eigentümer Ihrer Inhalte und Verantwortlicher für die Daten – auch wenn Sie den Anbieter wechseln.

So geht's: Im Vertrag: Rechte an Inhalten bleiben bei Ihnen, Löschbestätigung bei Vertragsende, Export in offenem Format.

Art. 28 Abs. 3 g DSGVO

☐ **Sicherheitsupdates und Wartung vertraglich klären**

Ein KI-Tutor ist Software wie jede andere: Er braucht regelmäßige Updates, und Sie müssen erfahren, wenn eine Sicherheitslücke entdeckt wird. Das gehört zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen, die Sie vom Anbieter verlangen.

So geht's: Fragen: Wie lange gibt es Updates? Wie und wie schnell informieren Sie über Sicherheitslücken? Wer spielt Updates des LMS-Plugins ein?

Art. 28 Abs. 3 c, Art. 32 DSGVO

☐ **Barrierefreiheit und Mehrsprachigkeit prüfen**

Lernende mit Screenreader oder anderer Muttersprache profitieren besonders von einem Tutor. Bei Angeboten an Verbraucher kann zudem das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz greifen.

So geht's: Fragen: Tastaturbedienung, Screenreader-Test, Antworten in der Sprache der Lernenden?

BFSG, WCAG 2.1

KAPITEL 6 / TIPPS AUS DER PRAXIS

Klein starten. Gezielt testen.

Was erfolgreiche Einführungen gemeinsam haben.

ZUSTÄNDIG: Projektleitung · Lehre

☐ **Mit einem Pilotkurs starten - mit Ziel und Kennzahl**

Ein Kurs, eine Zielgruppe, sechs bis acht Wochen. So lernen Sie schnell und haben ein Ergebnis, das intern überzeugt.

So geht's: Kennzahl festlegen, z. B. weniger Support-Anfragen, höhere Abschlussquote oder Zufriedenheit der Lernenden.

Praxis-Tipp

☐ **Rechte an den eingespielten Inhalten prüfen**

Eigene Skripte sind unproblematisch. Bei Lehrbüchern, eingekauftem Content oder Material Dritter muss die Lizenz die Nutzung im KI-Tutor abdecken.

So geht's: Inhalte in „eigene“ und „fremde“ sortieren; bei fremden die Lizenz prüfen oder weglassen.

UrhG; Lizenzverträge

☐ **Testfragen-Set vor dem Start durchspielen**

Zwanzig echte Fragen aus dem Kursalltag plus fünf Fangfragen zeigen in einer Stunde, ob der Tutor bereit ist.

So geht's: Ergebnisse festhalten – gleichzeitig ein guter Nachweis für Qualitätssicherung und KI-Kompetenz.

Praxis-Tipp; Art. 4 KI-Verordnung

KAPITEL 6 / TIPPS AUS DER PRAXIS

Der Start ist erst der Anfang.

Lernende informieren, Fehlantworten melden und regelmäßig nachbessern.

☐ **Lernende informieren und menschliche Ansprechperson nennen**

Akzeptanz entsteht, wenn klar ist, was der Tutor kann, was nicht – und an wen man sich bei prüfungsrelevanten Fragen wendet.

So geht's: Kurze Ankündigung im Kurs, Ansprechperson im Transparenzhinweis.

Art. 50 KI-Verordnung; Art. 13 DSGVO

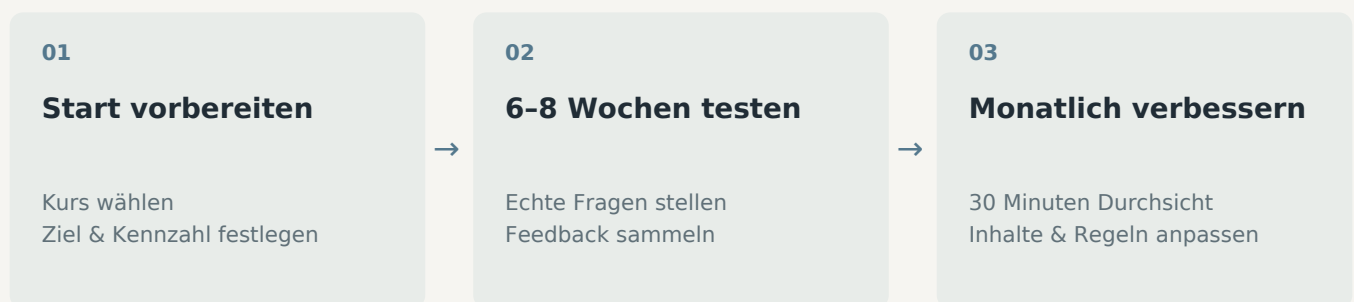
☐ **Meldeweg für Fehlantworten und monatliche Durchsicht**

Jede gemeldete Fehlantwort zeigt eine Lücke in den Inhalten oder der Konfiguration. Wer sie regelmäßig auswertet, wird schnell besser.

So geht's: 30 Minuten im Monat: gemeldete Antworten ansehen, Inhalte ergänzen, Einstellungen anpassen.

Praxis-Tipp

DER PILOT ALS LERNSCHLEIFE



03 / RICHTIGGESTELLT

10 Irrtümer, die Projekte bremsen.

Diese Sätze fallen in fast jedem Auswahlprozess. Manche kosten Monate, andere führen zu falscher Sicherheit.

IRRTUM 01**„Wenn wir einen KI-Tutor einsetzen, werden wir zum KI-Anbieter.“**

Richtig ist: Wer ein fertiges System eines Herstellers für die eigene Lehre nutzt, ist Betreiber. Anbieter ist, wer ein KI-System entwickelt oder entwickeln lässt und es unter eigenem Namen in Verkehr bringt. Auch ein eigener Name für den Tutor macht Sie nicht automatisch zum Anbieter mit vollen Pflichten – das greift nach Art. 25 vor allem bei Hochrisiko-Systemen.

Art. 3 Nr. 3 und 4, Art. 25 KI-Verordnung

IRRTUM 02**„KI im Bildungsbereich ist immer Hochrisiko.“**

Richtig ist: Hochrisiko sind nur vier Einsatzzwecke: Zulassung, Bewertung von Lernergebnissen, Einstufung des Bildungsniveaus und Prüfungsaufsicht. Ein Tutor, der Fragen zum Kursstoff beantwortet, gehört nicht dazu. Wer später Bewertungsfunktionen nutzen will, hat bis 2. Dezember 2027 Zeit.

Art. 6, Anhang III Nr. 3 KI-Verordnung; Digital Omnibus

IRRTUM 03**„Für unseren KI-Tutor müssen wir den Cyber Resilience Act erfüllen.“**

Richtig ist: Der CRA richtet sich an Hersteller, die Produkte mit digitalen Elementen in der EU in Verkehr bringen – nicht an Organisationen, die einen KI-Tutor für ihre eigene Lehre nutzen. Als Bildungsanbieter haben Sie keine CRA-Pflichten. Zum Hersteller im Sinne des CRA würden Sie erst, wenn Sie das Produkt wesentlich verändern oder unter eigenem Namen weitervertrieben.

Verordnung (EU) 2024/2847, Art. 3, 21, 22

03 / RICHTIGGESTELLT

Datenschutz: Genauer hinschauen.

Typische Annahmen und die Einordnung aus dem Handbuch.

IRRTUM 04**„Ein Sprachmodell aus den USA ist ein DSGVO-Verstoß.“**

Richtig ist: Übermittlungen in die USA sind zulässig, wenn der Empfänger nach dem EU-US Data Privacy Framework zertifiziert ist oder Standardvertragsklauseln mit Risikoprüfung vorliegen. Viele Modelle laufen zudem in EU-Rechenzentren. Entscheidend ist, dass Sie wissen, wo was läuft – und es im AVV steht.

Art. 44 ff. DSGVO

IRRTUM 05**„Jeder Lernende muss vorher einwilligen.“**

Richtig ist: Ist der Tutor Teil Ihres Kursangebots, reicht in der Regel die Vertragserfüllung oder ein berechtigtes Interesse. Pflicht ist die Information der Lernenden, nicht ihre Einwilligung. Bei Beschäftigten ist eine Einwilligung wegen des Abhängigkeitsverhältnisses heikel – eine Betriebsvereinbarung ist die bessere Grundlage.

Art. 6 Abs. 1 b und f, Art. 13, Art. 88 DSGVO

IRRTUM 06**„KI-Modelle werden mit den Eingaben unserer Lernenden trainiert.“**

Richtig ist: Bei API- und Enterprise-Verträgen großer Modell-Anbieter ist Training mit Kundendaten standardmäßig ausgeschlossen. Das gilt nicht für kostenlose Consumer-Apps. Lassen Sie sich den Ausschluss im AVV bestätigen.

Art. 28 Abs. 3 DSGVO

03 / RICHTIGGESTELLT

Pflichten und Kosten realistisch einschätzen.

Typische Annahmen und die Einordnung aus dem Handbuch.

IRRTUM 07**„Hosting in Deutschland - damit sind wir DSGVO-konform.“**

Richtig ist: Der Serverstandort ist ein Baustein, kein Freifahrtschein. Wo das Sprachmodell rechnet, wer Unterauftragsverarbeiter ist, ob ein AVV vorliegt und ob Lernende informiert sind, entscheidet mindestens genauso.

Art. 5, 13, 28 DSGVO

IRRTUM 08**„Für die KI-Kompetenzpflicht brauchen wir ein Zertifikat.“**

Richtig ist: Die KI-Verordnung schreibt kein Zertifikat vor. Sie müssen die KI-Kompetenz der Beteiligten fördern – angemessen zu Ihrem Einsatz. Eine kurze, dokumentierte Einweisung ist ein guter Start.

Art. 4 KI-Verordnung

IRRTUM 09**„Wenn wir selbst hosten, können unsere Lernenden den KI-Tutor gratis nutzen.“**

Richtig ist: Offene Modelle kosten keine Lizenz, ihr Betrieb aber schon: Hardware, Strom, Wartung, Updates und Personal. Der Mac mini unterm Schreibtisch reicht für eine einzelne Person oder einen Test, nicht für viele Lernende, die vor der Prüfung gleichzeitig Fragen stellen. Wer 1.000 Lernende versorgen will, braucht GPU-Server mit Lastverteilung und Ausfallsicherheit. Dazu kommt: Modelle, die auf bezahlbarer eigener Hardware laufen, antworten oft langsamer und weniger treffsicher als führende Cloud-Modelle – und die Datensicherheit liegt komplett bei Ihnen.

Art. 24, 32 DSGVO

IRRTUM 10**„Wir bauen den KI-Tutor selbst und zahlen nur für die Token.“**

Richtig ist: Ein Chatbot für einen Kurs ist schnell gebaut. Schwieriger wird es, wenn hunderte Kurse automatisch aktuell bleiben sollen, das Tutor-Wissen sich je Kurs unterscheidet und tausende Lernende gleichzeitig darauf zugreifen. Wer hilft bei Wartung, Weiterentwicklung und Fehlerbehebung? Was als Pilot beginnt, wird schnell zum dauerhaften Entwicklungsprojekt.

04 / ANBIETERAUSWAHL

15 Fragen an jeden KI-Anbieter.

Schicken Sie diese Fragen vor dem ersten Termin oder nutzen Sie sie als Kriterien in Ihrer Ausschreibung. Gute Anbieter beantworten sie schriftlich und ohne Ausweichen.

FRAGE	ANBIETER A	ANBIETER B
01 Wo laufen Hosting und Sprachmodell (Anbieter, Land, Region)?		
02 Welche Unterauftragsverarbeiter setzen Sie ein, inklusive Sprachmodell-Anbieter?		
03 Liegen AVV und TOMs fertig vor? Nutzen Sie unsere Daten für eigene Zwecke?		
04 Werden Eingaben unserer Lernenden zum Training oder Fine-Tuning genutzt?		
05 Falls Drittland: DPF-Zertifizierung oder Standardvertragsklauseln?		
06 Welche Löschfristen gelten, und löschen Sie automatisch?		
07 Liefern Sie Bausteine für eine Datenschutz-Folgenabschätzung?		

04 / ANBIETERAUSWAHL

Anbieter vergleichen. Antworten festhalten.

KI-Verordnung, Qualität, Sicherheit und Mitbestimmung.

FRAGE	ANBIETER A	ANBIETER B
08 Wie wird Lernenden angezeigt, dass sie mit einer KI sprechen?		
09 Enthält das System Emotions- oder Stimmungserkennung?		
10 Wie stufen Sie Ihr System ein, und welche Funktionen würden es zu Hochrisiko machen?		
11 Antwortet der Tutor nur aus unseren Inhalten, mit Quellenangabe?		
12 Lässt sich die Didaktik einstellen (z. B. keine Lösungen vorsagen)?		
13 Wie lassen sich Antworten bewerten und Fehler melden, ohne Einzelauswertung von Personen?		
14 Wie lange liefern Sie Sicherheitsupdates, und wie informieren Sie über Sicherheitslücken?		
15 Was passiert mit Inhalten und Daten bei Vertragsende?		

05 / VORLAGE 1

Rollen-Steckbrief.

Art. 4, 28 DSGVO · Art. 3 KI-Verordnung

KI-Tutor / Einsatz in / Zweck

Verantwortlicher (DSGVO)

Auftragsverarbeiter / AVV vom

Unterauftragsverarbeiter: Hosting, Sprachmodell + Region

Anbieter nach KI-Verordnung (Hersteller)

Betreiber nach KI-Verordnung

Einstufung

Ansprechperson fachlich / Vertretung

Ansprechperson technisch / Vertretung

Ansprechperson Datenschutz

05 / VORLAGE 2

Transparenzhinweis für das Chatfenster.

Art. 50 KI-Verordnung

Sie sprechen mit [Name des Tutors], einem KI-gestützten Lernbegleiter. Die Antworten werden automatisch auf Basis der Kursinhalte erzeugt und können Fehler enthalten. Bei prüfungsrelevanten Fragen wenden Sie sich bitte zusätzlich an [Ansprechperson/Kontakt]. Bitte geben Sie keine sensiblen persönlichen Daten ein. Hinweise zum Datenschutz: [Link zur Datenschutzerklärung]

Name des Tutors

Ansprechperson / Kontakt

Link zur Datenschutzerklärung

Vor der Veröffentlichung

Platzhalter ersetzen und den Hinweis im Chatfenster sichtbar hinterlegen. Die Datenschutzhinweise der Lernplattform verlinken.

05 / VORLAGE 3

Schulungsnachweis KI-Kompetenz.

Art. 4 KI-Verordnung

Organisation**KI-System und Einsatzzweck****Datum / Dauer / durchgeführt von****Inhalte der Einweisung**

Funktionsweise und Grenzen (inkl. Fehlantworten) · Datenschutz: was nicht eingegeben werden soll · Transparenzpflicht · Umgang mit gemeldeten Fehlern · Ansprechpersonen

Teilnehmende: Name, Funktion, Unterschrift**Nächste Auffrischung**

05 / VORLAGE 4

Eckpunkte für eine Betriebsvereinbarung.

§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG

- 01** Gegenstand und Zweck: KI-Tutor ausschließlich zur Lernunterstützung
- 02** Ausschluss der Leistungs- und Verhaltenskontrolle; keine Auswertung einzelner Beschäftigter
- 03** Zulässige Auswertungen: nur aggregiert (z. B. ab 5 Personen)
- 04** Datenkategorien, Speicherdauer und Löschung
- 05** Zugriffsrechte: wer welche Daten sehen darf
- 06** Transparenz gegenüber den Beschäftigten, Schulung (Art. 4 KI-Verordnung)
- 07** Änderungen am System nur nach Information des Betriebsrats
- 08** Evaluation nach 6 Monaten

Notizen für die Abstimmung

Alle Vorlagen auch als Text zum Kopieren unter
alphalearn.ai/de/ki-compliance-check.html

06 / WEITER GEHT'S

Ihr KI-Assistent zum Handbuch.

Ihre Frage steht nicht im Handbuch? Oder Ihr Datenschutzbeauftragter will es genauer wissen? Unser KI-Assistent kennt dieses Handbuch und beantwortet Fragen jederzeit, mit Verweis auf die Fundstelle.



Assistent öffnen

QR-Code scannen oder den Link aufrufen.
Ohne Anmeldung.

alphalearn.ai/de/ki-compliance-check.html#assistent

„Brauchen wir eine Datenschutz-Folgenabschätzung?“

„Was muss im AVV stehen?“

„Ab wann wäre unser Tutor Hochrisiko?“

Der Assistent läuft übrigens auf AlphaLearn, genau dem KI-Tutor, den wir für Moodle und ILIAS entwickeln. Sie erleben also direkt, wie sich ein Tutor anfühlt, der nur aus vorgegebenen Inhalten antwortet.

IN EIGENER SACHE

So beantwortet AlphaLearn die Fragen.

Wir haben dieses Handbuch geschrieben, weil wir genau diese Fragen in jedem Auswahlprozess beantworten. Falls Sie AlphaLearn in Ihre Auswahl aufnehmen, hier unsere Antworten in Kurzform.

- ✓ Hosting in Deutschland (München, Frankfurt)
- ✓ Standard-AVV nach Art. 28 DSGVO
- ✓ Kein Training mit Ihren Inhalten oder Lernenden-Daten
- ✓ KI-Antworten klar als KI gekennzeichnet
- ✓ Antworten aus Ihren Kursinhalten, mit Quellenbezug
- ✓ Natives Plugin für Moodle und ILIAS
- ✓ Auswertung der Antwortqualität im Portal
- ✓ Rechte an Ihren Inhalten bleiben bei Ihnen

Ausführliche Antworten und Demo:
alphalearn.ai/de/demos.html

Gespräch:
calendly.com/demo-alphabees



Gut vorbereitet. Besser starten.

Die interaktive Checkliste, alle Vorlagen und der KI-Assistent zum Handbuch an einem Ort.

alphalearn.ai/de/ki-compliance-check.html

Dieses Handbuch ersetzt keine Rechtsberatung. Es gibt eine Orientierung auf Basis der Rechtslage im Oktober 2026: DSGVO, KI-Verordnung (EU) 2024/1689 in der Fassung des Digital Omnibus, BetrVG. Prüfen Sie Ihren konkreten Einsatz mit Ihrem Datenschutzbeauftragten.

Herausgeber: Alphabees · alphabees.de · alphalearn.ai · info@alphabees.de